都安瑶族自治县“3·1”
道路交通事故调查报告

2018年3月1日11时8分左右，在我县澄江镇合建村绕城路6km+250m路段发生一起死亡1人、受伤1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，我局成立“3·1”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故当事人情况

1. 黄***，男，17岁，****年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县**居民，居民身份证证号: 45**********。交通方式: 驾驶都安-01613号电动自行车。亲属联系方式: 134******。

2. 蓝***，男，40岁，****年**月**日出生，系广西都安瑶族自治县**居民，机动车驾驶证号：45******，档案编号：45******，准驾车型:A1***。交通方式：驾驶桂M82***号重型自卸货车。联系方式：139****。

3. 蓝***,男,**岁,****年**月**日出生,系广西都安瑶族自治县**居民，居民身份证证号：45********。交通方式：乘坐都安-01613号电动自行车。联系方式：183******。

4. 蓝***,女,**岁,****年**月**日出生,系广西都安瑶族自治县**居民，居民身份证证号：45******。交通方式：乘坐都安-01613号电动自行车。联系方式：183******。

经调查，没有发现驾驶人酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1. 都安-01***号电动自行车,车辆所有人:蓝建光,所有人住址:广西都安瑶族自治县******，品牌型号:绿源MKD,车辆识别代号：069321210123973，电动机号码：LYDM2A07004292Y14312LL55,入户登记期：2014年09月21日。

2. 桂M82***号重型自卸货车，车辆持有人:都安顺达汽车运输有限公司,所有人住址:广西都安瑶族自治县*********。品牌型号：乘龙牌LZ3310QEKA，车辆识别代号：LGGX5DF53HL404451,发动机号：MS3L4G00017。检验有效期止：2018年04月30日。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安县绕城路6公里+250米处（即澄江镇桑里村总练路口），主干道都安绕城路与桑里村至甘湾村村道呈十字交叉路口，绕城路南向道路连接国道210线兰堂路段，其车道宽度为360cm，绕城路北向道路通往都安北物流城方向，其车道宽度为360cm。东侧道路通往澄江镇甘湾村，西侧道路通往桑里村，现场道路为干燥水泥路面，该路段平直，视线良好，事故发生在白天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年3月1日上午，蓝***驾驶桂M82***号重型自卸货车由澄江镇红渡驶往都安北方向，11时8分左右，行至都安县绕城路6公里+250米处时，车辆与由合建村往桑里村方向的黄***驾驶都安-01***号电动自行车(载蓝双*、蓝友*)发生刮碰，造成黄**受伤经都安县人民医院抢救无效死亡，蓝***受伤和电动车损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年3月1日11时10分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队值班员接到都安县110指挥中心指令“在都安县绕城合建路口路段有一辆电动车撞到一辆桂M82***号后八轮货车，有一人受伤，要求派警处理”。接到报案后，交通管理大队事故处理中队民警黄***、韦***赶赴现场进行现场勘查和调查访问工作。经初查，事故中造成2人受伤，电动自行车损坏。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成黄***、蓝***受伤，黄***经都安县人民医院抢救无效死亡，电动车损坏，直接经济损失500元人民币。

死亡人员情况:黄鹏辉,男,**岁,****年**月**日出生,系广西都安瑶族自治县**居民,居民身份证证号:45****。交通方式:驾驶都安-01***号电动自行车。亲属联系方式:134****。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

黄***驾驶都安-01**号电动自行车未按规定载人上道路行驶,行经交叉路口时未按规定让行是事故发生的主要原因；蓝***驾驶桂M82**号重型自卸货车行经路口未按规定减速慢行是事故发生的另一原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析,经调查组认定,该事故属于生产安全事故,是一起非机动车和机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

黄***的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十九条第一款第一项“非机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口，除应当遵守第六十八条第(一)项、第(二)项和第(三)项的规定外,还应当遵守下列规定:

(一)有交通标志、标线控制的，让优先通行的一方先行;”、《广西道路交通安全条例》第四十二条第一款“自行车、电动自行车可以搭载一人;在城市道路上驾驶时只可搭载一名十二周岁以下儿童，搭载六周岁以下儿童应当使用固定座椅。”之规定，其违法过错行为在事故中作用较大;蓝必江的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查;不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”以及第四十二条第一款“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”之规定，其违法过错行为在事故发生中作用较小，根据《道路交通事故处理程序规定》第四十六条第一款第二项之规定，黄鹏辉应承担事故的主要责任，蓝必江承担事故的次要责任，蓝友望、蓝双盈无事故责任。

六、事故防范措施及建议

（一）加强交通安全知识的宣传，增强人民群众安全法律意识和安全意识。

（二）完善路口的交通标志标线，在村道的路口增设停车让行标志或减速让行标志。

（三）加强公路沿线的巡逻管控，加大对交通违法的查处力度。

都安瑶族自治县“3·1”道路交通事故调查小组

2018年3月29日